MINISTERIO DE GOBIERNO

Bogotá.

REPUBLICA DE COLOMBIA — DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ANALES DE LA ASAMBLEA

Departamental del Atlántico

Director: SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

IMP. DEPARTAMENTAL

Serie I | Barranquilla, 22 de Mayo de 1941 | Número 13

DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA

Presidente: José María Fernández Llinás

Vicepresidente: Dr. Osvaldo Consuegra

Secretario: Julio Hoenigsberg

CONTENIDO:

ACTA NUMERO 20-Conclusión del número anterior — Pág. 61

PROYECTOS DE ORDENANZA.

«Por la cual se adiciona al Presupuesto de Rentas y Gastos de la próxima vigencia, se ordena un traslado y se dictan otras disposiciones» — 61

«Sobre la fundación de Cooperativa de Agricultores del Atlántico» — 62

«Por la cual se ordena la construcción de varias obras de utilidad pública en la ciudad de Barranquilla» — 63

«Por la cual se crea la Dirección de Economía Departamental y se dictan otras disposiciones» — 63

ACTA NUMERO 21

Sesión del día 15 de mayo de 1941 — 65

ACTA NUMERO 20

(Viene del número 12, página 60)

XX

El honorable diputado Rebolledo, con permiso de la Corporación, retiró la modificación que antes hubiera presentado, modificando el artículo primero del proyecto y en consecuencia quedó en discusión el artículo primero original del proyecto.

XXI

Nuevamente en uso de la palabra el honorable diputado Fernández Llinás, se produjo en contra del artículo primero original del proyecto, alegando la injusticia que envolvía desde luego que la rebaja del impuesto de pisadura que en él se disponía sólo beneficiaba a los choferes de Soledad con el marcado detrimento a los choferes de Malambo, Santo Tomás, etc., etc.

XXII

Como el Vicepresidente de la Corporación, encargado de la presidencia, por ser avanzada la hora, 8 y 35 de la noche, levantó la sesión, quedando en el uso de la palabra el honorable diputado Fernández Llinás, protestaron previamente, por la suspensión de la sesión los honorables diputados Manotas Pablo Emilio, Cervera Pablo J., Consuegra Néstor Carlos, De la Hoz Baca Luis y Carbonell Alfredo.

El Presidente de la Asamblea,

OSVALDO CONSUEGRA

El Secretario,

Julio Hoenigsberg.

PROYECTO DE ORDENANZA NUMERO....

«por la cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Gastos de la próxima vigencia, se ordena un traslado y se dictan otras disposiciones».

La Asamblea Departamental del Atlántico,

en uso de sus facultades legales,

ORDENA:

Artículo 1o. Adiciónase el Presupuesto de Rentas de la vigencia económica del 1o. de julio de 1941 a 30 de junio de 1942, con la suma de catorce mil cuatrocientos pesos ($ 14.000,00) por concepto del cobro de los certificados radioscópicos que expide el Dispensario Anti-tuberculoso, de conformidad con la Ordenanza número 2 de 1941.

Artículo 2o. Adiciónase el Presupuesto de Gastos de la próxima vigencia con la suma $ 14.000,00, que se imputará así:

Departamento de Higiene y Asistencia Social

Cap. 1o.

Art. 2o. Suma para distribuir de conformidad con el artículo primero de la Ordenanza No. 2 de 1941 $ 14.000,00

Artículo 3o. Si el producto del cobro de los certificados excediere en algunos meses a la duodécima parte de la suma estipulada en el artículo 1o. de esta Ordenanza, el Gobierno Departamental podrá abrir, en cualquier tiempo, sin más restricción que el respectivo certificado de la Contraloría, créditos suplementales para adicionar la apropiación antes expresada.

Artículo 4o. La comisión de Presupuesto contracreditará en el Presupuesto de Gastos de la próxima vigencia, el Departamento de Educación Pública con la suma de $ 23.658,00 correspondiente a los Caps. 26 y 27, Arts. 71 a 77 y acreditará el valor de dichos Caps. y Arts. al Departamento de Higiene y Asistencia Social, bajo cuya dependencia quedan los servicios a que ellos se refieren.

Artículo 5o. En caso de que la Asamblea no alcance a expedir el Presupuesto, el Gobernador al dictar el Decreto de liquidación respectivo, tomará en cuenta las disposiciones de la presente Ordenanza.

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Artículo 6o. Esta Ordenanza regirá desde su promulgación.

Presentada a la consideración de la H. Asamblea por el suscrito, Secretario de Higiene y Asistencia Social,

ARTURO PONCE POJAS.

República de Colombia.—Asamblea Departamental del Atlántico.—Secretaría.

Barranquilla, mayo 14 de 1941.

En sesión de la fecha sufrió primer debate el anterior Proyecto de Ordenanza, y pasa en comisión para segundo debate, con cinco (5) días de término, a la de Presupuesto.

Cópiese, regístrese, publíquese y repártase.

JULIO HOENIGSBERG,
Secretario.

PROYECTO DE ORDENANZA NUMERO

(sobre la fundación de Cooperativa de Agricultores del Atlántico)

La Asamblea Departamental del Atlántico,

en uso de sus facultades legales,

ORDENA:

Artículo 1o. Autorízase a la Gobernación del Departamento, en armonía con el artículo 12 de la Ley 134 de 1931, para promover y realizar la fundación de una entidad de cooperativismo, conforme al Plan de Fomento de la Economía Nacional del Gobierno Nacional, para la explotación y utilización de los productos alimenticios y de las materias primas de origen vegetal que sean naturales del Departamento del Atlántico, con el fin de intensificar la producción y abaratamiento de los productos agrícolas de primera necesidad, propiciar hasta donde sea posible la exportación de los mismos, robustecer las industrias con materias primas adecuadas y científicamente cultivadas en esta sección y propender a que los agricultores obtengan el fruto de su esfuerzo en condiciones de bajo costo y rendimiento máximo.

Artículo 2o. La entidad de cooperativismo a que se refiere el artículo anterior se denominará «Cooperativa de Agricultores del Atlántico, Limitada», y sus bases orgánicas serán las que se fijen en sus estatutos, los cuales serán elaborados con sujeción a las leyes pertinentes, a la presente Ordenanza y a los decretos reglamentarios de ella que el Gobernador del Departamento queda autorizado para expedir. Conforme al artículo primero de la Ley 134 de 1931 tales estatutos deberán ser aprobados por el Gobierno Nacional.

Artículo 3o. La dirección de la Cooperativa de Agricultores del Atlántico será de 20 años, que empezarán a contarse desde la fecha de registro de la escritura social y que podrá prorrogarse por resolución de la Asamblea General de dicha Cooperativa, adoptada conforme a los estatutos.

Artículo 4o. El capital autorizado de la Cooperativa de Agricultores del Atlántico será de $ 250.000,00 moneda nacional y estará representado por acciones nominativas de $ 100,00 cada una que no podrán ser enajenadas a gobiernos extranjeros. En caso de quiebra de la Cooperativa, antes de pagarse totalmente cualquier capital que haya sido autorizado y suscrito, los acreedores tendrán acción con los suscriptores por cualquier parte del valor de las acciones que no haya sido cubierto, al tenor del artículo 52 de la Ley 134 de 1931, sobre sociedades cooperativas.

Parágrafo. Conforme a la ley que rige la materia, en los estatutos podrán establecerse cuotas de admisión y de solidaridad obligatorias para todos los socios o adherentes. Estos aportes aumentarán el capital social autorizados por el artículo 4o. de la presente Ordenanza.

Artículo 5o. La Cooperativa de Agricultores del Atlántico, Limitada, se disolverá y liquidará de conformidad con los preceptos contenidos en el artículo 82 de la Ley 134 de 1931.

Artículo 6o. En la Cooperativa de Agricultores de Atlántico, Limitada, que será de producción conforme a derecho, el Gobernador queda autorizado para suscribir acciones por cuenta del Departamento hasta por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, ($ 150.000.00) o la que estime conveniente. Con el fin de cumplir esta disposición la Gobernación queda facultada para aportar de los dineros del Empréstito Interno de 1940, o de los fondos comunes, la suma requerida, la cual se invertirá en adquirir para la Cooperativa un equipo de irrigación y todos los demás elementos que esta fundación requiere.

Artículo 7o. Como según el Decreto 1.157 de 1940 sobre fomento de la economía nacional, el Ministerio de la Economía Nacional está facultado para impulsar y auxiliar la organización y desarrollo de cooperativas de producción; para facilitar a los agricultores, mediante la celebración de contratos con entidades oficiales, semioficiales o particulares, la obtención necesaria para el abastecimiento, defensa y recolección de los cultivos y para girar contra el Fondo Rotario de la economía nacional las sumas para los gastos que implique el cumplimiento del Plan de Fomento de la Economía Nacional, autorízase ampliamente al Gobernador del Departamento para que inicie gestiones ante el Gobierno Nacional, con el fin de conseguir que éste suscriba acciones en la Cooperativa de Agricultores del Atlántico hasta por la suma que sea conveniente, y para que obtenga de él mediante contratos o en cualesquiera otra forma, la colaboración económica o técnica o de índole distinta que estime indispensable.

Artículo 8o. Como es propósito esencial de esta Ordenanza que a la Cooperativa de Agricultores del Atlántico, Limitada, queden vinculados el Departamento, los particulares, y hasta donde fuere posible el Estado, la Junta Directiva de la Cooperativa, previa aprobación de la Asamblea General, propiciará fórmulas para que de conformidad con el Decreto Ejecutivo número 1.157 de 1940 los organismos oficiales de Crédito Agrícola otorguen a la Cooperativa los créditos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Como consecuencia de ello, esta Ordenanza queda, en todo caso, sometida al Plan de Fomento de la Economía Nacional, originario del Gobierno Nacional, lo mismo que los estatutos de la Cooperativa de Agricultores del Atlántico, Limitada.

Artículo 9o. En la Cooperativa de Agricultores del Atlántico podrán ser accionistas la Nación, el Departamento y los particulares.

Artículo 10. Los particulares cooperados tendrán la opción de adquirir las acciones suscritas por el Departamento y la Nación, pagando el valor de dichas acciones con el producto de las parcelas que les sean adjudicadas, al desprenderse las mencionadas entidades oficiales de sus acciones. Para este pago se concederá un plazo prudencial y las sumas que queden como deuda no devengarán intereses, pero las parcelas serán gravadas en garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Artículo 11. Además de lo dispuesto en el Parágrafo único del artículo 4o. de la presente Ordenanza, el capital de la Cooperativa de Agricultores del Atlántico, Limitada, en todo o en parte, se formará de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 134 de 1931 a saber:

a) Con las acciones que suscriban los socios en dinero efectivo;

b) Con bienes muebles o inmuebles, con el trabajo, con la industria, con la capacidad profesional o fuerza productiva de los asociados, con mercedes, privilegios, etc. etc;

c) Con préstamos, auxilios o subvenciones que obtenga del Estado, de los Departamentos, Municipios u otras corporaciones o de particulares.

Parágrafo. Los aportes hechos por los socios que no sean en dinero, se estimarán, en cada caso, en acciones representativas de tales aportes y en conformidad con los estatutos.

Artículo 12. Esta Ordenanza regirá desde su promulgación.

Presentada a la consideración de la H. Asamblea, a nom-

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

bre del señor Gobernador, por el suscrito Secretario de Hacienda, en la sesión del día 14 de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.

LUIS CARLOS BAENA.

República de Colombia.—Asamblea Departamental del Atlántico.—Secretaría.

Barranquilla, mayo 14 de 1941.

En sesión de la fecha sufrió primer debate el anterior Proyecto de Ordenanza, y pasa en comisión para segundo debate, con cinco días de término, a los HH. DD. Rebolledo, Manotas Aquileo, Borelly, Consuegra Osvaldo y Cervera.

Cópiese, regístrese, publíquese y repártase.

JULIO HOENIGSBERG,
Secretario.

PROYECTO DE ORDENANZA NUMERO

«por la cual se ordena la construcción de varias obras de utilidad pública en la ciudad de Barranquilla».

La Asamblea Departamental del Atlántico,

en uso de sus facultades legales,

ORDENA:

Artículo. El Departamento tomará a su cargo la pavimentación de las carreras «La María» y «Primavera», partiendo desde la calle de «Caracas» hasta encontrar la carretera «La María».

Artículo. Apróplase la cantidad de cuarenta y dos mil pesos ($ 42.000,00) para dar cumplimiento al artículo anterior, suma que será incluída en el Presupuesto de Gastos de la próxima vigencia. En caso de que por alguna circunstancia la Asamblea no incluya en el Presupuesto la suma en referencia, el Gobernador queda facultado para abrir los créditos o hacer los traslados indispensables para la total ejecución de la mencionada obra.

Artículo. El Gobernador procederá a construir en el barrio denominado «San Isidro», en el lugar que la técnica aconseje, un local para el funcionamiento de una Escuela para enseñanza primaria, con destino a la población escolar de varones del barrio antedicho.

Artículo. Destínase la suma de diez mil pesos ($ 10.000,00 para la construcción de la mencionada obra, la cual será incluída en el Presupuesto de Gastos de la próxima vigencia, quedando autorizado el Gobernador para abrir los créditos o hacer los traslados para el caso de que no se cumpla esta formalidad por la Asamblea.

Artículo. Esta Ordenanza regirá desde su promulgación.

Presentado a la consideración de la H. Asamblea, por el suscrito diputado por la mayoría liberal,

(fdo) FRANCISCO J. ESCOBAR.

República de Colombia. Asamblea Departamental del Atlántico.—Secretaría.

Barranquilla, mayo 14 de 1941.

En sesión de la fecha sufrió primer debate el anterior Proyecto de Ordenanza, y pasó en comisión a los HH. DD. Rebolledo, Borelly y Cervera, con diez días de término.

Cópiese, regístrese, publíquese y repártase.

JULIO HOENIGSBERG,
Secretario.

PROYECTO DE ORDENANZA No. DE 1941

«por la cual se crea la Dirección de Economía Departamental y se dictan otras disposiciones».

La Asamblea Departamental del Atlántico,

en uso de sus facultades legales,

ORDENA:

Artículo 1o. Desde el día 1o. de julio próximo la Dirección de Agricultura y Ganadería, creada por la Ordenanza número 17 de 1934 (14 de abril), se denominará Dirección de Economía Departamental y tendrá el siguiente personal y asignaciones:

Un Director, con sueldo mensual de	$ 250,00
Un Secretario, con sueldo mensual de	180,00
Un Ingeniero Agrónomo, con sueldo mensual de	200,00
Un Médico Veterinario, con sueldo mensual de	200,00
Un Oficial Mayor, con sueldo mensual de	130,00
Dos Escribientes, con sueldo mensual c. u. de	80,00
Un Portero-Escribiente, con sueldo mensual de	60,00

Parágrafo: Tanto el Ingeniero Agrónomo como el Médico Veterinario tendrán $ 50,00 mensuales de viáticos cada uno.

Artículo 2o. El Director será nombrado por la Asamblea por períodos de dos (2) años, y el Secretario será de libre nombramiento del Director.

Parágrafo: Tanto el Director como el Secretario deberán tener automóvil propio para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 3o. El Ingeniero Agrónomo, el Médico Veterinario, el Oficial Mayor, los dos Escribientes y el Portero serán nombrados por el Gobernador, de terna que presente el Director de Economía.

Artículo 4o. Todos los utensilios, muebles, papeles, archivo, documentos y libros existentes en la oficina y pertenecientes a la Dirección de Agricultura y Ganadería, así como los aparatos, máquinas, implementos agrícolas y laboratorios pertenecientes a la Dirección, y el local que ocupa en el Palacio de Gobierno, serán entregados a la Dirección de Economía Departamental.

Artículo 5o. Todas las funciones de que tratan las Ordenanzas número 17 de 1934, la número 2 de 1935, la número 27 de 1935, la número 35 de 1935, la número 73 de 1936, la número 32 de 1937 y la número 78 de 1939, así como todas las disposiciones vigentes sobre agricultura, parcelación, ganadería, irrigación y pozos artesianos, se entienden anexadas e inherentes a la Dirección de Economía Departamental, en lo que dichas disposiciones no sean contrarias a esta Ordenanza, además de las que más adelante se señalan.

Artículo 6o. Créase la Junta de Economía Departamental compuesta de cinco (5) miembros e integrada así: Por el Gobernador del Departamento, cuyo suplente lo será el Secretario de Hacienda; por el Director de Economía Departamental, cuyo suplente lo será el Ingeniero Agrónomo; por el Contralor Departamental, cuyo suplente lo será el Contralor Auxiliar; un representante de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Atlántico; un representante de la Cooperativa Algodonera; y por el Secretario de la Dirección de Economía que lo será de la Junta. Los representantes de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Atlántico y de la Cooperativa Algodonera, con sus respectivos suplentes, serán designados por las entidades a que correspondan.

Artículo 7o. La Junta de Economía Departamental sustituirá en sus funciones, en lo referente a la agricultura, parcelación, ganadería, irrigación y pozos artesianos, y a este mismo fin, a las diferentes Juntas creadas por Ordenanzas anteriores.

Parágrafo: La Junta de Economía Departamental se reunirá por lo menos dos veces cada mes.

Artículo 8o. Son funciones de la Dirección de Economía Departamental, además de las anotadas en artículos anteriores, las siguientes:

a) Colaborar con el Gobierno del Departamento al mejor desarrollo de la economía departamental;

b) Levantar o hacer levantar los planos o mapas hidrográficos, geodésicos y agrícolas del Departamento;

c) Proyectar, construir o supervigilar las obras de irrigación;

d) Fomentar la apertura de pozos artesianos en el Departamento;

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

e) Fomentar los cultivos y pastos adecuados a cada region;

f) Fomentar la cría y selección del ganado lechero y de carne;

g) Suministrar informes y hacer recomendaciones para mejorar la vivenda campesina, en colaboración con la Secretaría de Higiene, y para otras construcciones murales como establos, silos, bañaderos, graneros, depósitos, gallineros, etc.;

h) Distribuir las semillas clasificadas y desinfectadas que se obtengan del Gobierno Nacional, de particulares o por compras, por riguroso turno de solicitudes y de acuerdo con las cantidades disponibles;

i) Vigilar la construcción de bañaderos para ganado y de silos, y visar las cuentas de cobro de auxilios que por esos conceptos pasen los beneficiados de acuerdo con las disposiciones vigentes;

j) Inspeccionar las marcas de ganado para dar cumplimiento a la Ley número 132 de 1933 y a los Decretos Ejecutivos número 1.372 de 1933 y número 1608 de 1933;

k) Abrir una inscripción de todos los ganaderos en el territorio del Departamento y levantar la estadística del ganado que existe en el Departamento con mención de raza y destino;

l) Reglamentar el uso, fijar las obligaciones que contraen para con el Departamento, y el monto del alquiler que deben pagar, los que usen los equipos, herramientas y máquinas al cuidado de la Dirección; y

m) Levantar el censo de los predios rurales de propiedad del Departamento, con mención del nombre, localización, linderos y áreas.

Artículo 9o. Son funciones del Secretario y demás empleados de la Dirección de Economía Departamental cumplir las órdenes emanadas de la Dirección.

Artículo 10. Con el fin de propender al desarrollo de la agricultura y de la ganadería en el Departamento, la Dirección de Economía procederá a adquirir por compra, con la intervención de la Junta de Economía Departamental y mediante licitación pública, las siguientes maquinarias y equipos:

a) Dos (2) equipos modernos, nuevos y completos de taladros para perforar pozos artesianos, cada uno con sus barrenas, barras de extensión, motor de gasolina, herramientas de pescar, herramientas de mano, herramientas especiales para la colocación de tubos de revestimiento y cables de acero, para hacer perforaciones de cuatro y seis pulgadas de diámetro hasta ciento cincuenta metros de profundidad;

b) Un (1) tractor de 22 H. P., con motor para aceite combustible o tractorina, con polea adicional y montado en ruedas de caucho;

c) Una (1) destronconadora, con capacidad para arrancar troncos hasta de treinta centímetros de diámetro, equipada con sus cables de acero y accesorios;

d) Un (1) juego de formaletas de acero para la construcción de silos de concreto de 3,65 y 4,25 metros de diámetro; y

e) Una (1) ensiladora montada en ruedas de acero y equipada con bomba de miel, codo de ensilar, tubo elevador, embudo y tubos de distribución, y repuestos.

Artículo 11. Destínase la suma de diez y ocho mil pesos ($ 18.000,00), para dar cumplimiento al artículo diez de la presente Ordenanza.

Artículo 12. Para fomentar la construcción de silos y bañaderos en el Departamento, destínase la suma de seis mil seiscientos pesos ($ 6.600,00) para auxiliar a ganaderos del Departamento del Atlántico en la construcción de dóce (12) silos, a razón de $ 350,00 cada uno y de doce (12) bañaderos a razón de $ 200.00 cada uno.

Parágrafo: La Secretaría de Hacienda incluirá en doce (12) acuerdos mensuales sucesivos la suma de $ 550,00, comenzando desde el mes de julio próximo, para dar cumplimiento a este artículo.

Artículo 13. Toda la maquinaria y equipos de que trata la presente Ordenanza estará al cuidado de la Dirección de Economía.

Artículo 14. Los equipos para perforar pozos artesianos se destinarán al servicio de los agricultores y ganaderos de la Provincia de Sabanalarga uno, y el otro al servicio de los agricultores y ganaderos de la Provincia de Barranquilla; la máquina ensiladora, las formaletas para la construcción de silos, la destronconadora y el tractor estarán al servicio de los agricultores y ganaderos del Departamento del Atlántico.

Artículo 15. La Dirección de Economía Departamental atenderá por riguroso turno las solicitudes que se le hagan para el uso de los equipos, máquinas y aperos a su cargo, y entregará a cada solicitante un comprobante donde conste la fecha de la solicitud y el turno que le corresponde.

Artículo 16. Las sumas provenientes de los alquileres de los equipos y máquinas a cargo de la Dirección de Economía, entrarán en la Tesorería General del Departamento en fondo especial que se destinará al sostenimiento y reparación de los mencionados equipos y máquinas.

Parágrafo: La Contraloría Departamental fijará las normas para retirar esos fondos y aplicarlos a los fines a que se destinan.

Artículo 17. Para libros, muebles, formularios, boletines, circulares y gastos de escritorio de la Dirección de Economía Departamental, la Secretaría de Hacienda girará mensualmente hasta la suma de cien pesos ($ 100,00), que pondrá a la disposición de la Dirección, mediante cuentas que formulará el Director.

Artículo 18. La Granja Experimental del Departamento será adscrita a la Dirección de Economía Departamental y en consecuencia todos los elementos que le pertenecen y hacen parte de su funcionamiento pasarán a esta entidad, a efecto de conservar lo existente sin deterioro para su aprovechamiento, hasta tanto la Asamblea dispone lo que más convenga a los intereses del Departamento.

Parágrafo: La sección de remonta será reorganizada por la Dirección de Economía y para su mayor eficiencia en desarrollo de los fines para que fue creada.

Artículo. 19. En caso de que la Asamblea no expida el Presupuesto de Rentas y Gastos, el Gobernador al liquidarlo hará, de manera expresa, la inclusión de las partidas necesarias para el cumplimiento de esta Ordenanza, que se considera de servicio público para los efectos de la Ordenanza número 16 de 1940, sin más requisito que la presente ordenación.

Artículo 20. El Gobernador procederá a darle la debida posesión al Director de Economía dentro de los 30 días siguientes a su elección, y éste se encargará de la Dirección el día 1o. de julio de 1941, fecha en que comienza su período legal.

Artículo 21. Quedan derogadas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ordenanza, y reformadas algunas de las anteriores.

Artículo 22. Esta Ordenanza regirá desde su promulgación.

Dada en Barranquilla, etc.

Presentada por el suscrito diputado por el Círculo de Sabanalarga,

(fdo) AQUILEO MANOTAS.

República de Colombia.—Asamblea Departamental del Atlántico.—Secretaría.

Barranquilla, mayo 14 de 1941.

En sesión de la fecha sufrió primer debate el anterior

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Proyecto de Ordenanza y pasa en comisión a la de Fomento con cinco días de término.

Cópiese, regístrese, publíquese y repártase.

JULIO HOENIGSBERG
Secretario.

ACTA NUMERO 21

Sesión del día 15 de mayo de 1941

Presidencia de los Honorables Diputados Fernández Llinás-Consuegra Osvaldo

I

En Barranquilla, a quince de mayo de mil novecientos cuarenta y uno y siendo las cinco y treinta de la tarde se reunió en el Palacio de Gobierno la Asamblea Departamental del Atlántico, se pasó lista y a ella respondieron los honorables diputados Barros Diego E., Borelly Galindo Rafael, Carbonell Alfredo, Cervera Pablo J., Consuegra Néstor Carlos, Consuegra Osvaldo, De la Hoz Baca Luis, Escobar Francisco J., Fernández Llinés José María, González Porrati Juan, Manotas Aquileo, Rebolledo Luis Alberto, Oñoro Pedro A. y Valencia Aníbal. Dejó de contestar lista el honorable diputado Manotas Pablo Emilio. Se encontraban presentes los Secretarios de Gobierno, Hacienda y Educación Nacional.

II

La Secretaría informa a la Presidencia, hallarse en el recinto de la Corporación el honorable diputado Manuel Santiago Bermúdez, quien viene a reemplazar al principal doctor Pablo Emilio Manotas, por excusa presentada por éste; la Presidencia le recibió el juramento legal.

III

Se dió lectura al orden del día.

IV

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada sin observaciones.

V

Se dió lectura a los negocios sustanciados por la Presidencia, entre éstos un telegrama del Gobernador del Departamento de Caldas, por medio del cual solicita a la Asamblea se dirija a las Cámaras en solicitud del aumento del impuesto de cerveza para evitar la ruinosa competencia que esta bebida está haciendo a los licores de producción departamental, el cual pasó en comisión a los honorables diputados Rebolledo, Manotas Aquileo y Fernández Llinás; los otros negocios pasaron a las comisiones respectivas.

VI

Como en el orden del día aparecía en primer término para segundo debate el proyecto de Ordenanza «Por la cual se modifica la Ordenanza No. 44 de 1931 y 81 de 1936» y como había quedado en el uso de la palabra el honorable diputado Fernández Llinás, al terminar la sesión anterior, este honorable diputado en uso de ella, impugnó el artículo 1o. original del proyecto, por considerarlo injusto para los demás choferes que transportan pasajeros en líneas distintas de Soledad y se extendió en otras consideraciones sobre la inconveniencia de aprobar el artículo primero original del proyecto y lo adicionó en la siguiente forma:

«En esta rebaja quedan incluídos todos los carros que se dedican al negocio de transporte de pasajeros en esa vía».

Y la sustentó diciendo que en esta forma si había justicia distributiva.

VII

El honorable diputado De la Hoz Baca le impugnó varias afirmaciones al rededor del proyecto.

VIII

En uso de la palabra el honorable diputado Rebolledo, presentó la siguiente moción:

«Aplácese la consideración del proyecto presentado, por veinticuatro horas, pase a la misma comisión para que proponga alguna fórmula conciliadora».

Puesta en discusión y cerrada que fue ésta, fue aprobada, a la comisión respectiva o sea la de Fomento, por veinticuatro horas.

IX

Se continuó el orden del día y se abrió el primer debate al proyecto de Ordenanza «Por la cual se ordena el trazado y construcción de un tramo de carretera». El autor del proyecto, el honorable diputado Valencia, lo sustentó para demostrar la conveniencia de él; cerrada la discusión, fue aprobado y pasó en comisión para su estudio e informe, a la de Obras Públicas con cinco días de término.

X

Se leyó el informe de comisión que estudió el memorial del señor Eusebio Lozano, por medio del cual propone en venta al Departamento su libro intitulado «Voces homófonas» y se puso en consideración la moción con que termina dicho informe, y cerrada la discusión, fue aprobado en consecuencia, se abrió el primer debate al proyecto de ordenanza que acompaña la comisión en su informe «Por la cual se da una autorización al señor Gobernador del Departamento para comprar varios ejemplares de una obra». Cerrada la discusión, fue aprobado y pasó en comisión a la de Educación con cinco días de término.

XI

En uso de la palabra el honorable diputado González Porrati Juan presentó la siguiente moción:

«Altérese el orden del día mientras se considera lo siguiente: «Solicítese del Gobierno Nacional un informe acerca del plan que tenga elaborado para la construcción de la carretera Panamericana, a través del país; excítese a todos y a cada uno de los Departamentos, Intendencias y Comisarías, que hagan igual solicitud para concertar un plan vial que teniendo dicha carretera como troncal, la comunique de la manera más adecuada con todas y

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

cada una de las diferentes secciones, aprovechando lo existente hasta hoy, en cuanto sea posible.

Pídase al Consejo Nacional de Vías de Comunicación, que colabore y dirija un plan en este mismo sentido, ofreciéndole, en reciprocidad, todo el apoyo de este Departamento. Comuníquese a los Ministerios a quienes corresponda y al señor Gobernador del Departamento. Cúmplase.»

Puesta en consideración la primera parte, fue aprobada, y en discusión la segunda parte de esta moción, fue aprobada.

XII

Se continuó el orden del día y se leyó el informe de comisión que estudió el proyecto de Ordenanza para segundo debate «Por la cual se ordena el establecimiento de un servicio público» y puesta en consideración la moción con que termina el informe, fue aprobada. Y en consecuencia, se abrió la discusión del siguiente artículo nuevo para primero del proyecto propuesto por la Comisión:

«Artículo 1o. Autorízase al Gobernador del Departamento, para adquirir un planchón de motor «Ferry boat» que será utilizado para el traslado de pasajeros, carga, camiones, autobuses, automóviles, bicicletas, etc. y toda clase de ganados, entre el puerto terminal de la carretera Cascajal-Leña-Puerto Giraldo y el Puerto de Salamina en el Departamento del Magdalena. Este planchón de motor podrá adquirirlo la Gobernación, con cualquiera entidad, nacional o extranjera. Pero en el caso de que resulte más conveniente negociar dicho planchón con una entidad nacional cualquiera, si se tratare del producto exclusivo de una Fábrica y sea cual fuere su valor, el Gobernador procederá a adquirirlo sin previa licitación y sin otro requisito distinto del que le impone la presente autorización.

En los mismos términos y condiciones el Gobernador queda facultado para adquirir otro planchón de motor «Ferry boat», en el caso de que considere necesario establecer el mismo servicio en otro punto cualquiera, adyacente a la carretera que partirá de Puerto Giraldo hacia el Sur de este Departamento».

Puesto en discusión este artículo nuevo para primero del proyecto y cerrada la discusión, fue aprobado.

XIII

Se aprobaron los artículos segundo y tercero originales del proyecto.

XIV

En uso de la palabra el honorable diputado Escobar Francisco J. presentó el siguiente artículo nuevo para cuarto del proyecto:

«Artículo 4o. Para que la Gobernación dé cumplimiento al artículo cuarto de la Ordenanza número 1 de 1940, que se relaciona con la compra por cuenta del Tesoro Departamental de un lote o varios lotes de terreno, en cantidad no menor de treinta (30) hectáreas, situadas dentro del área poblada de la ciudad de Barranquilla, o en sus inmediaciones, ábrese al presupuesto de gastos de la vigencia económica en curso un crédito extraordinario por la cantidad de veinte mil pesos ($ 20.000), con la siguiente imputación:

Departamento de Hacienda

Cap. 27. Otros Gastos

Art..... Para la compra de un lote o varios lotes de terreno situados dentro del área poblada de la ciudad de Barranquilla o en sus inmediaciones para la construcción de un barrio obrero de que tratan los artículos 2 de la Ordenanza No. 20 de 1939 y 4 de la No. 1 de 1940 $ 20.000,00

Artículo este que fué luego sustentado por su autor y dijo: que a pesar de la Ordenanza 20 de 1939 y primero de 1940, por medio de las cuales se autoriza a la Gobernación para la adquisición de lotes de tierra, para formar en ellos modernos barrios obreros y sinembargo de ello la Gobernación no había podido adelantar, porque se había puesto como condicional en la misma Ordenanza, que los dineros destinados a ese fin se apropiarían, siempre que hubiera exceso de rentas y que como esto nunca acontece, de ahí que nunca podrá adquirirse el lote necesario para la formación del barrio obrero en cuestión, que es lo que él precisamente quiere garantizar por medio de este artículo. Se extendió en otras consideraciones al respecto y solicitó de la Corporación su voto afirmativo para el artículo nuevo que estaba en discusión.

XV

El honorable diputado Manotas Aquileo, en uso de la palabra impugnó dicho artículo, entre otras cosas, por tratar de incorporarlo en un proyecto que nó tiene relación con el artículo en discusión y opina que le toca a la Secretaría de Higiene y Asistencia Social, estudiar las condiciones higiénicas del terreno y es por ello que se atreve a insinuar que se formule un proyecto de ordenanza especial, en que se deje bien establecido cuál es el propósito de la Asamblea en materia de adquisición de tierra para la formación de barrios obreros. Lo interpelaron en el curso de su peroración los honorables diputados Consuegra Osvaldo, Escobar y Borelly.

XVI

El señor Secretario de Hacienda, en uso de la palabra, hace una explicación de cuáles fueron los propósitos de la Asamblea, cuando se discutió la Ordenanza que dispone la adquisición de tierras para la formación de un barrio obrero y que el artículo propuesto por el honorable diputado Escobar, tiende a dotar a la Gobernación del instrumento legal para llevar a cabo la compra de las tierras ya citadas; hizo alusión de las reuniones habidas con la Junta de Tierras y agregó que hay varias propuestas de ventas de terreno para los fines indicados, pero que como no existe partida disponible para las compras de estas tierras, no se ha podido adelantar nada sobre el particular.

XVII

El honorable diputado Consuegra Néstor Carlos, en uso de la palabra, hace explicaciones sobre la idea de los legisladores del año pasado.

XVIII

El honorable diputado Borelly Rafael, en uso

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

de la palabra, dijo: que el punto de vista del honorable diputado Manotas Aquileo en relación con la incorporación de un artículo en un proyecto, que nada tenía que ver con tierras, lo consideraba ajustado a la manera metódica como debía legislarse; se extendió en consideraciones sociales al referirse a la adquisición de tierras para barrios obreros y terminó pidiéndole al autor del artículo mencionado, lo retirara para presentar en debida forma un proyecto de ordenanza que tienda a dejar solucionado una vez por todas esta vieja aspiración del pueblo de Barranquilla. Terminó diciendo que el proyecto al cual se le quería incluir el artículo nuevo debía aprobarse en la forma original en que estaba presentado, para no causar mala impresión a la Asamblea del Magdalena, ya que por él se tiende a establecer un servicio público, como son los «Ferry boat.»

XIX

El honorable diputado Oñoro en uso de la palabra, también se produjo a favor del artículo propuesto por el honorable diputado Escobar y se extendió al rededor de él, pero también consideró y así se lo pidió a su autor, que era tan importante el asunto, que debía dejarse consignado en un proyecto especial de ordenanza y terminó presentando a discusión la siguiente moción:

«Suspéndase lo que se discute y pase el artículo a una comisión presidida por el honorable diputado Escobar y hará parte de esta comisión el señor Secretario de Hacienda, para que previo entendimiento con el señor Gobernador del Departamento, elabore un proyecto de ordenanza, que tenga como base la iniciativa del honorable diputado Escobar. Tal proyecto deberá ser presentado a la Asamblea dentro de 24 horas».

Puesta en discusión esta moción, el honorable diputado Escobar en uso de la palabra se opuso a su aprobación, porque dijo que con ello temía no se realizara la compra de tierra para barrios obreros.

Cerrada la discusión, fue aprobada y por consiguiente negado el artículo antes transcrito presentado por el honorable diputado Escobar.

XX

Se continuó la discusión del proyectó original y en consideración para su aprobación el artículo cuarto original, fue aprobado.

XXI

Se adoptó el encabezamiento por ser legal y en discusión el título, fue aprobado. El Presidente preguntó a la Corporación, si quería que tuviera tercer debate este proyecto y ésta a su vez respondió afirmativamente.

XXII

En uso de la palabra el honorable diputado Rebolledo presentó la siguiente moción:

«Altérese el orden del día y declárese de carácter urgente y désele primer debate al proyecto de ordenanza «Por la cual se reconoce y se ordena pagar una deuda y se dispone una contribución».

Puesta en discusión el honorable diputado Manotas Aquileo pidió la palabra para adicionarla así:

«Inmediatamente después désele segundo debate al proyecto de ordenanza «Por la cual se ordena la construcción de varios tramos de carretera y se dictan otras disposiciones».

XXIII

A solicitud del honorable diputado Borelly se discutió por partes. Puesta en discusión la primera parte, o sea la alteración del orden del día, fue aprobada; puesta en discusión la segunda parte de la moción con la adición del honorable diputado Manotas Aquileo, fue aprobada.

XXIV

Se abrió el primer debate del proyecto de ordenanza «Por la cual se reconoce y se ordena pagar una deuda y se dispone una contribución» y cerrada la discusión, fue aprobado y pasó en comisión especial a los honorables diputados Carbonell y Fernández Llinás.

XXV

De acuerdo con la segunda parte de la moción aprobada, se abrió el segundo debate del proyecto de ordenanza «Por la cual se ordena la construcción de varios tramos de carreteras y se dictan otras disposiciones».

XXVI

El honorable diputado Borelly excitó al señor Secretario de Hacienda a que explicara el proyecto que se iba a discutir y el Secretario accedió a ello, extendiéndose en consideraciones sobre la inversión que debe darse a la suma proveniente del empréstito.

XXVII

El honorable diputado Borelly, también en uso de la palabra, hizo consideraciones sobre el olvido, de parte de los legisladores seccionales de vías, importantes carreteables del Departamento, las cuales debían también incluirse en proyectos de ordenanza que al cumplirse las redimiera del estado de abandono en que estas se encuentran. Se extendió en otras consideraciones al respecto.

XXVIII

Se abrió la discusión de los artículos 1o. y 2o. originales del proyecto y fueron aprobados.

XXIX

La Comisión propuso para artículo 3o. nuevo el siguiente:

«Art. 3o. Asimismo se ordena al Gobernador proceda a disponer lo conducente para que el Ingeniero Departamental haga el trazado y presupuesto de los siguientes tramos de carretera: El que partiendo de la Cordialidad vaya a terminar a Palmar de Candelaria, Santa Cruz y La Peña, en desarrollo del artículo 1o. de la Ordenanza No. 34 de 1939 y proceda a sus construcciones».

Cerrada la discusión, fue aprobada.

XXX

La misma comisión propuso para artículo 4o. nuevo el siguiente:

«Art. 4o. También procederá la Gobernación

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

COMISIONES DE LA MESA

Reglamento o Régimen Interno:

Pablo Emilio Manotas
Jorge Salazar
Pablo J. Cervera

Hacienda y Presupuesto:

Néstor Carlos Consuegra
José María Fernández Llinás
Osvaldo Consuegra

Educación Pública:

Aquileo Manotas
Luis Alberto Rebolledo
Osvaldo Consuegra

Gobierno y Policía:

Luis Alberto Rebolledo
Luis de la Hoz Baca
Manuel Z. Montenegro

Fomento y Obras Públicas:

Aquileo Manotas
Luis Alberto Rebolledo
Manuel Z. Montenegro

Crédito Público:

Luis Alberto Rebolledo
Pablo Emilio Manotas
Osvaldo Consuegra

Comisión Legal de Cuentas:

Aquileo Manotas
Francisco J. Escobar
Pablo J. Cervera

División Territorial:

Luis Alberto Rebolledo
José D. Pino
José M. Fernández Llinás

Peticiones y Recompensas:

Pablo Emilio Manotas
Jorge Salazar
Alfredo Carbonell

Higiene y Beneficencia:

Aquileo Manotas
Néstor Carlos Consuegra
Manuel Z. Montenegro

Credenciales:

José M. Fernández Llinás
Luis de la Hoz Baca
Alfredo Carbonell

Revisión y Redacción:

Aquileo Manotas
Jorge Salazar
Pablo J. Cervera

---

a ordenar al Ingeniero Departamental la construcción de la loza del Puente sobre Guayopo, entre Cascajal y Martillo, así como el arreglo definitivo de los aproches del mismo puente».

En discusión este artículo, fue aprobado.

XXXI

Se aprobaron los artículos 5o. y 6o. originales del proyecto.

XXXII

En uso de la palabra el honorable diputado Oñoro, en asocio del honorable diputado Consuegra y el Secretario de Hacienda, presentó para artículos 7o. y 8o. nuevos del proyecto los siguientes:

«Art. 7o. Autorízase al Gobernador del Departamento para invertir en reparaciones y mejoras de la Planta Eléctrica de Baranoa, hasta la cantidad de seis mil pesos ($ 6.000,00). Para darle cumplimiento a esta disposición, ábrese al presupuesto de gastos de la actual vigencia un crédito extraordinario por la cantidad arriba indicada que se imputará así:

Departamento de Hacienda

Cap. 4o. Dirección de Obras Públicas (ml)

Art. (nuevo) Para invertir en reparaciones y mejoras de la Planta Eléctrica del Municipio de Baranoa $ 6.000,00

Parágrafo.—Si al terminar la vigencia en curso no se hubiere dado cumplimiento a esta disposición, el Contralor Departamental, hará en su balance financiero la reserva de esta cantidad o del saldo en el caso de que se gire una parte, a fin de que se cumpla en su totalidad esta disposición de la Asamblea.

«Art. 8o. En el caso de que el Gobierno Departamental no pudiere hacer directamente estos trabajos, se le autoriza para que contrate con una casa respetable y especializada en estos trabajos».

Cerrada la discusión de estos dos artículos, fueron aprobados.

XXXIII

En uso de la palabra el honorable diputado Escobar presentó el siguiente nuevo artículo para noveno del proyecto, así:

«Art. 9o. Los Médicos de Pobres estarán bajo la dirección inmediata del Secretario de Higiene y Asistencia Social, quien podrá organizar esas prestaciones en la forma que lo considere más conveniente a fin de que ofrezcan la mayor eficiencia posible».

Puesto en discusión, el honorable diputado Consuegra Osvaldo presentó la siguiente adición:

«Y deberán residir en las cabeceras de sus respectivas zonas.»

Cerrada la discusión del artículo nuevo con la adición, fue aprobado.

Continuará en el próximo número

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.